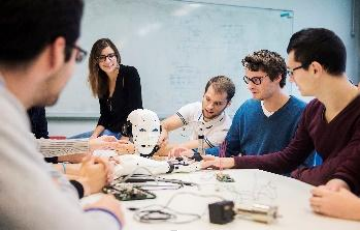


LA STRUCTURATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

2

DES OBLIGATIONS AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT



POURQUOI LE RECRUTEMENT EST-IL ENCADRÉ ?

Pour éviter toute forme de discrimination et pour garantir les droits et l'égalité des candidats.



L'ANNONCE

Elle peut être publiée sur tout type de support.

Plusieurs interdictions

1. Ne pas publier d'**annonces dites permanentes**.
2. Ne pas fixer une **limite d'âge** supérieure.
3. Ne pas faire référence à l'origine, au sexe, aux mœurs, à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la situation de famille, la religion, une appartenance syndicale... (**L.1132-1 CT**).
L'article R.1142-1 fixe la liste des emplois ou une condition de genre peut-être exigée :
 - ▶ Artistes appelés à interpréter soit un rôle Féminin, soit un rôle Masculin ;
 - ▶ Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
 - ▶ Modèles masculins et féminins.
4. Utilisation d'une **langue étrangère**.

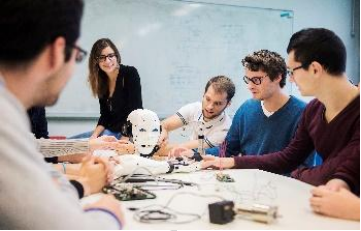
LE PROCESSUS



Plusieurs obligations

1. Le candidat à un emploi doit être clairement informé des méthodes et techniques de recrutement (tests, questionnaires, graphologie...) auxquelles il devra se soumettre. **Les résultats doivent rester confidentiels**.
2. Les informations demandées lors des entretiens doivent avoir **pour seul but d'apprécier la capacité du candidat** à occuper l'emploi ou ses aptitudes professionnelles et avoir un lien direct avec l'emploi proposé.
3. **Aucune question sur la situation familiale** et même la **localisation** du domicile.

Petite astuce pour éviter les biais cognitifs...
(distorsion dans le traitement de l'information conduisant à une mauvaise décision)

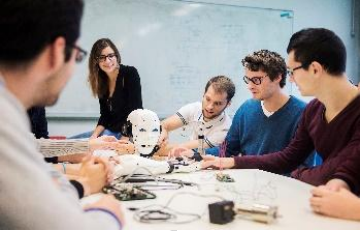


À QUOI SERT UNE PROMESSE D'EMBAUCHE ?

À rassurer le salarié sur l'engagement de l'employeur et lui permettre de démissionner avant de signer le contrat de travail.

Offre de contrat de travail	Promesse unilatérale de contrat
L'engagement de l'employeur doit préciser les éléments suivants : ▶ la définition du poste (à tout le moins le titre), ▶ la date d'entrée en fonction envisagée, ▶ la rémunération, ▶ le lieu de travail, ▶ le délai d'acceptation du salarié.	
Le candidat peut accepter la promesse unilatérale ou l'offre de contrat de travail dans le délai fixé par l'employeur .	
L'employeur propose un engagement à un candidat.	L'employeur promet un engagement à un candidat.
Il n'y a pas de contrat de travail.	La Cour de cassation considère alors que le contrat de travail est d'ores-et-déjà formé...
Si l'employeur retire son offre avant le délai laissé au salarié il pourra être condamné à des dommages et intérêts .	Le non-respect d'une promesse unilatérale de contrat par l'employeur est assimilé à un licenciement injustifié .

ATTENTION !! Le salarié qui accepte la proposition de l'entreprise et qui ne respecte pas son engagement peut aussi être condamné à verser des **dommages et intérêts**.



UNE DPAE : POUR QUOI FAIRE ?

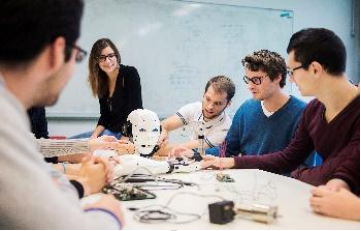
◆ La Déclaration Préalable À l'Embauche est une procédure de déclaration systématique et nominative de chaque salarié que L'Employeur a l'intention d'embaucher.

Comment et Pourquoi ?

- ▶ Elle doit être effectuée dans les **8 jours** qui précèdent toute embauche de salarié.
- ▶ Elle constitue un moyen de **preuve** de la date réelle de l'embauche auprès des services de contrôle.

Sanctions en cas d'absence...

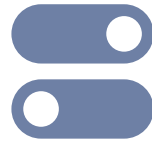
- ▶ Des sanctions **civiles** : régularisation des cotisations de Sécurité sociale éludées du fait de l'absence de déclaration.
- ▶ Des sanctions **administratives** : pénalité égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti par salarié non-déclaré.
- ▶ Des sanctions **pénales** : l'absence intentionnelle de DPAE constitue un délit de travail dissimulé :
 - ▶▶ 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement si vous êtes une personne physique ;
 - ▶▶ 225 000 € d'amende et un placement sous surveillance judiciaire si vous êtes une personne morale.



LA STRUCTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL



+



+



+



**Les clauses
essentielles**

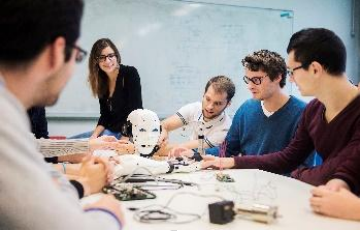
**Les clauses
facultatives**

**Les clauses
informatives**

**Les clauses
interdites**

Le contrat de travail est composé de l'addition de plusieurs articles qui fixent les conditions d'emploi du salarié.

LES CLAUSES ESSENTIELLES



QUELLES SONT LES CLAUSES ESSENTIELLES ?

♦ **Piliers du contrat de travail dans un contrat écrit. Elles ne pourront être modifiées qu'avec l'accord du salarié. Il y en a quatre...**



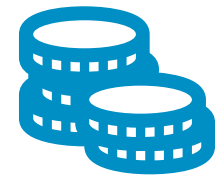
**Qualification et
fonction**



Durée du travail

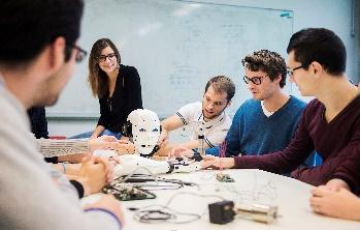


Lieu de travail



Rémunération





LA FONCTION ET LA QUALIFICATION

La qualification et les fonctions d'un salarié doivent être précisées dans les contrats de travail.

La fonction

L'objectif du descriptif de la fonction est de **définir les tâches et missions du salarié** mais aussi son niveau de **responsabilité** (management ou pas).

Il est possible d'annexer une fiche de poste et de prévoir que les missions peuvent évoluer en fonction de la stratégie de l'entreprise, **mais dans le cadre de la qualification et des compétences du salarié.**

La qualification

Le salarié doit bénéficier de la qualification **correspondant aux fonctions** qu'il exerce réellement.

Le Code du travail, distingue **trois grandes catégories professionnelles** :

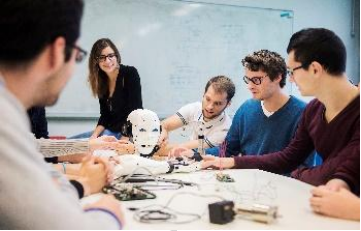
- ▶ ouvriers et employés,
- ▶ techniciens et agents de maîtrise,
- ▶ cadres.

Les conventions collectives peuvent également imposer une **classification**.

Elle impactera **la rémunération** du salarié puisqu'une grille de salaire minimum y est associée.

La qualification doit être indiquée dans le contrat de travail **et la fiche de paie**.

Par exemple, dans la convention Syntec la **Position 2.1 - Coefficient 115** correspond à un cadre ingénieur junior de plus de 26 ans et plus de 2 ans d'expérience : rémunération min. 2 394,30 €.



LA DURÉE DU TRAVAIL

La durée l'égale du temps de travail en France pour un temps complet est de 35 heures par semaine. Pour un temps partiel, rappel du principe : durée minimum de 24 heures.



LIMITES MAXIMALES

Durées maximales prévues par le code du travail :

- ▶ **10** heures de travail **quotidien**.
- ▶ **13** heures **d'amplitude** quotidienne.
- ▶ **44** heures de travail par semaine (48 sur 12 semaines).
- ▶ **11h** consécutives de repos entre 2 journées de travail.
- ▶ **35h** consécutives de repos au moins 1 fois / semaine.

Le dépassement de la durée légale du travail entraine des heures supplémentaires.

Ces heures ne peuvent être réalisées qu'à la **demande** de **l'employeur** et ne peuvent être refusées par le salarié.

Rappel sur les heures supplémentaires

- ▶ Contingent MAX de **220** heures par an (sauf CCN).
- ▶ **8** premières heures par semaine = majoration **25 %**.
- ▶ Au-delà : majoration de **50 %**.
- ▶ Majoration en **salaire** ou en **repos**.

CONVENTIONS DE FORFAIT



Fixation du temps de travail selon un forfait

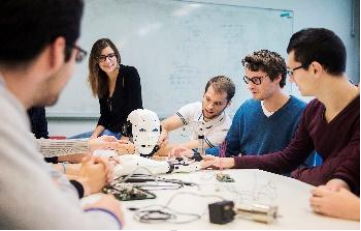
Forfait en heures (semaine, mois, année)

- ▶ Par exemple : 39 heures par semaine (169 / mois).
- ▶ Obligatoirement prévu au contrat de travail.
- ▶ Majoration des heures supplémentaires.

Forfait jours (218 ou moins)

- ▶ Obligatoirement prévu par accord collectif.
- ▶ Obligatoirement indiqué dans le contrat de travail.
- ▶ Pour les salariés ayant une large autonomie.
- ▶ Rémunération forfaitaire avec jour de repos.
- ▶ Contrôle obligatoire de la charge de travail.
- ▶ Respect des limites quotidiennes et hebdomadaires.

→ En cas de non-respect des conditions : retour rétroactif aux 35 heures (et donc paiement des HS).



LE LIEU DE TRAVAIL

Le lieu de travail est géré différemment selon que la modification concerne, ou non, le même secteur géographique.



LA FIXATION DU LIEU DE TRAVAIL

Selon la directive européenne du 14/10/1991, le **lieu de travail s'entend des endroits fixes ou prédominants où le salarié est occupé.**

Il peut donc s'agir :

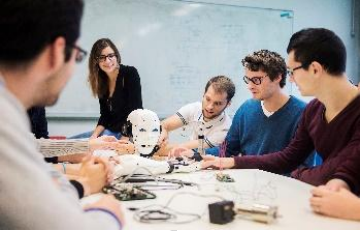
- ▶ d'un **lieu fixe et unique** : au siège de l'entreprise, dans l'un de ses établissements ou l'une de leurs dépendances, voire au domicile du salarié ou un tiers lieu (télétravail) ;
- ▶ de **plusieurs** lieux fixes et déterminés ;
- ▶ pour les salariés **itinérants** :
 - ▶ une **zone géographique ou professionnelle** avec rattachement administratif à un établissement ;
 - ▶ une combinaison de lieux fixes et de zones d'intervention.



LA MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL

L'employeur peut modifier le lieu de travail sans l'accord du salarié sous certaines conditions...

- 1.** Dans le **même secteur géographique** (critères objectifs de distance entre deux sites et qualité du réseau de transport).
- 2.** En cas de changement temporaire justifié par l'intérêt de l'entreprise ou de **circonstances exceptionnelles**.
- 3.** En cas de **déménagement** de l'entreprise.
- 4.** Par application d'une clause de **mobilité**, qui doit être :
 - ▶ définie géographiquement (précise),
 - ▶ justifiée dans l'intérêt de l'entreprise,
 - ▶ soumise à délai de prévenance.

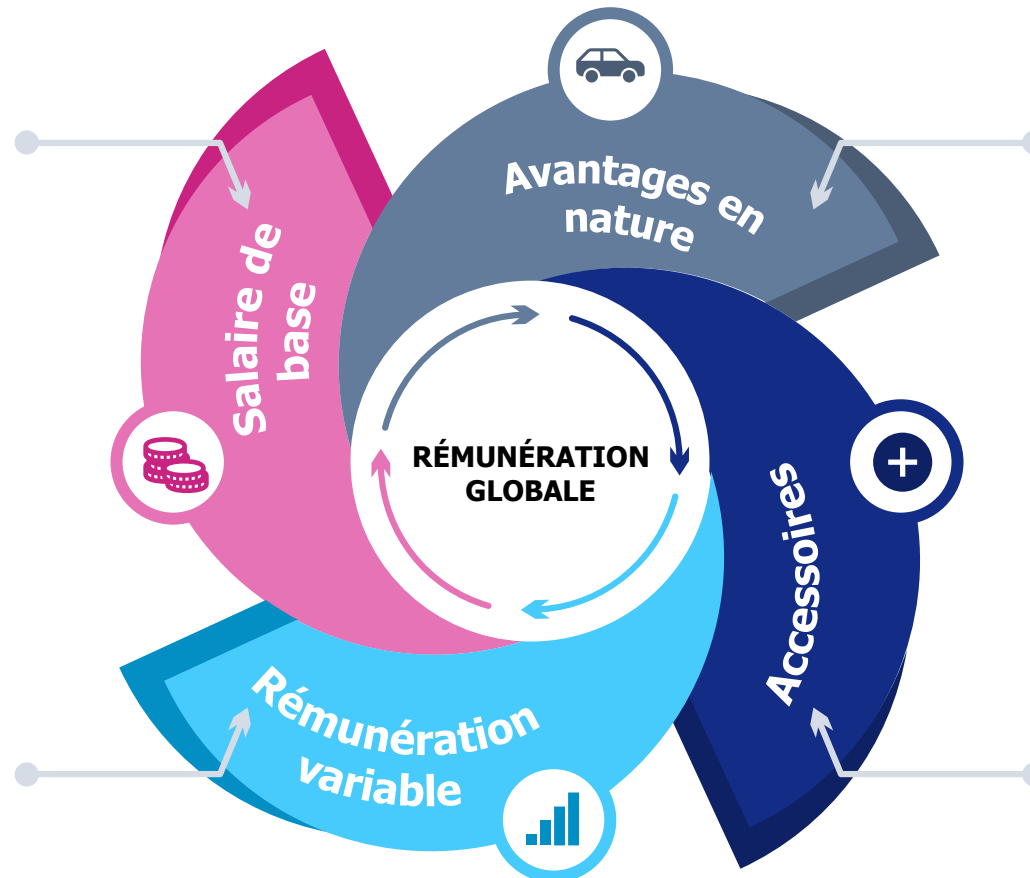


LA RÉMUNÉRATION

La rémunération est composée de différents éléments : rémunération directe ou indirecte, individuelle ou collective, fixe ou variable...

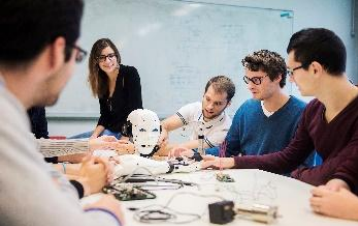
Somme forfaitaire versée chaque mois en contrepartie de la durée du travail prévue par le contrat du salarié.
Au minimum : SMIC ou SMC.

Versée en contrepartie de la performance du salarié. Les objectifs doivent être en lien son activité.
Commissions, primes sur objectifs ou discrétionnaires...



Utilisation à titre personnel de biens ou services fournis et payés par l'entreprise.
Voiture ou logement de fonction...

Compléments du salaire, prévus par la loi, la CCN ou un accord d'entreprise.
Prime d'ancienneté, 13^{ème} mois, prime de rendement, prime de vacances, participation, intéressement...



COMMENT LIRE UN BULLETIN DE PAIE ?

BULLETIN DE PAIE - EN EUROS

SOCIÉTÉ
Adresse

Salarié
Adresse

Détail du salarié
Salarié - Non Cadre
Employé - 1 - 1
Serveuse

CLASSIFICATION
CATEGORIE
EMPLOI

N° SIRET :
N°APE : 5610A

Convention Collective : HCR (HÔTELS, CAFES, RESTAURANTS) - 1979

Début de période : 01/12/2022
Fin de période : 31/12/2022
Début de contrat : 01/03/2022
Date d'ancienneté : 25/07/2021
N° de sécurité sociale : - -

MINIMUM COEFFICIENT : 1 678,95
REMUNERATION TOTALE DU MOIS : 1 733,03
Salaires de base : 1 669,88
151,67 h
Durée mensuelle
Taux horaire : 11,0102

DESIGNATION	BASE	PART SALARIÉ		PART EMPLOYEUR	CALENDRIER		
		Taux ou %	MONTANT		JOUR	ÉVÈNEMENT	
Salaires de base	151,67	11,0102	1 669,88			J01	
Heures supplémentaires non contractuelles 10,00 %	11,10	12,1112	134,43			V02	
Absence maladie ordinaire	3,00	57,0933	-171,28			S03	
600+ clients a day			100,00			D04	
Google 4.5+			0,00			L05	
Rémunération brute			1 733,03			M06	
Assurance maladie	1 733,03			121,31		M07	
Mutuelle Forfait Alan			17,50			J08	
Prévoyance Alan Tranche A	1 733,03		0,00			V09	
Accidents du travail - Maladies professionnelles	1 733,03			19,93		S10	
Sécurité sociale plafonnée	1 733,03	6,900	119,58	38,30		D11	
Sécurité sociale déplafonnée	1 733,03	0,400	6,93			L12	
Complémentaire Tranche 1	1 733,03	4,795	83,09	148,17		M13	
Famille	1 733,03			32,93		M14	mo
Chômage	1 733,03			90,55		J15	mo
Autres contributions dues par l'employeur				59,79		V16	
CSG déductible de l'impôt sur le revenu	1 608,05	6,800	109,35	72,79		S17	
CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu	1 608,05	2,900	46,63	28,52		D18	
CSG/CRDS 9,7 % non déductible	132,08	9,700	12,81			L19	
Réduction salariale sur heures supplémentaires	-134,43	11,31	-15,20			M20	mo
EXONERATIONS, ECRETEMENT ET ALLEGEMENT DE COTISATIONS						M21	
TOTAL COTISATIONS & CONTRIBUTIONS SALARIALES			380,69			J22	
TOTAL COTISATIONS & CONTRIBUTIONS PATRONALES				479,82		S24	
Frais transport public	75,20	0,5000	37,60			D25	
Indemnités non soumisees			37,60			L26	
Net à payer avant impôt sur le revenu				1 389,94		M27	
Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie				25,01		M28	
Net payé en euros (chèque)				1 389,94		J29	
Date de paiement						V30	
						S31	mo Maladie ordinaire

Impôt sur le revenu

	Base (Net Imposable)	Taux non personnalisé	Montant
Impôt sur le revenu prélevé à la source	1 294,85	0,00 %	0,00

Soldes de congés

	CP N-1	CP N
Acquis	18,00	14,30
Pris	11,00	0,00
Solde	7,00	14,30

Autres informations

Total versé par l'employeur	1 920,60
Allègement de cotisations employeur	615,00
Net imposable	1 294,85
Montant net des heures supplémentaires exonérées	125,45
Temps travaillé ce mois	151,1 h

Cumuls DEPUIS JANV. 2022

Net imposable	17 225,49
Salaires brut	26 048,08
Prélèvement à la source	54,62
Montant net des heures supplémentaires exonérées	4 490,00
Temps travaillé	2125,25h

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce document sans limitation de durée.
Pour la définition des termes employés, se reporter au site Internet www.service-public.fr rubrique cotisations sociales

PayFit

Emploi : Directrice commerciale Statut professionnel : Cadre Groupe : 06 Coefficient : 145		NOM Prénom du Salarié Adresse CP - VILLE			
Entrée : 01/05/2001 Ancienneté : 20 ans et 8 mois 01/05/2001					
Convention collective : Transports routiers et activités auxiliaires du transport					
Eléments de paie	Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales
Salaire de base	151.67	34.6155		5 250.14	
Heures mensuelles majorées 25%	17.33	43.2694		749.86	
Sous total Salaire de base	169.00			6 000.00	
Avantage en nature voiture				300.00	
Prime exceptionnelle				5 000.00	
Réintégration sociale	246.67				
Salaire brut				11 300.00	
Santé					
Sécurité Sociale - Mal. Mat. Inval. Décès					11 546.67 13.0000 1 501.07
Complémentaire - Incap. Inval. Décès					3 428.00 2.4500 83.99
Complémentaire - Incap. Inval. Décès					8 118.67 3.2400 263.04
Complémentaire - Santé					3 428.00 8.2500 282.81
Accidents du travail & mal. professionnelles					11 546.67 1.8000 207.84
Retraite					
Sécurité Sociale plafonnée	3 428.00	6.9000	236.53		3 428.00 8.5500 293.09
Sécurité Sociale déplafonnée	11 546.67	0.4000	46.19		11 546.67 1.9000 219.39
Complémentaire Tranche 1	3 428.00	4.9300	169.00		3 428.00 5.4400 186.48
Complémentaire Tranche 2	8 118.67	9.8600	800.50		8 118.67 14.7800 1 199.94
Famille					11 546.67 5.2500 606.20
Assurance chômage					
Chômage					11 546.67 4.2000 484.96
APEC	11 546.67	0.0240	2.77		11 546.67 0.0360 4.15
Cot. statutaires ou prévues par la conv. coll.					
Financement dialogue social Tr1	3 428.00	0.0250	0.86		3 428.00 0.0250 0.86
Financement dialogue social Tr2	8 118.67	0.0250	2.03		8 118.67 0.0250 2.03
Investissement formation					11 546.67 0.5000 57.73
Autres contributions dues par l'employeur					
Autres contributions dues par l'employeur					11 546.67 4.9460 571.11
Autres contributions dues par l'employeur					3 428.00 0.1000 3.43
Autres contributions dues par l'employeur					375.18 8.0000 30.01
Autres contributions dues par l'employeur					68 066.14 0.4500 306.30
CSG déduct. de l'impôt sur le revenu	11 724.10	6.8000	797.24		
CSG/CRDS non déduct. de l'impôt sur le revenu	11 724.10	2.9000	340.00		
Exonérations de cotisations employeur					- 26.00
Exonération sociale sur HC/HS	749.86	- 10.7000	- 80.24		
Total des cotisations et contributions			2 314.88		6 278.43
Avantage en nature voiture	- 300.00		300.00		
Réintégration fiscale	282.81				
Net à payer avant impôt sur le revenu				8 685.12	
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie	164.41				
PAS	9 604,93	- 17,20 %	- 1652,56 €		

► Quelles sont les informations importantes sur le bulletin, en dehors des chiffres ?

►► Emploi, Statut, Classification, Ancienneté.

► Quel est le temps de travail du salarié ?

►► Forfait mensuel 169 heures.

► Quel est le montant du salaire de base ? Du salaire brut ?

►► 6 000 €.

►► 11 300 € (prime + AVN).

► Quel est le taux de charges patronales ?

►► 6 278,43 / 11 300 : 55,55 %.

► Quel est le taux de charges salariales ?

►► 2 314,88 / 11 300 = 20,50 %.

► Qu'est-ce qui manque ?

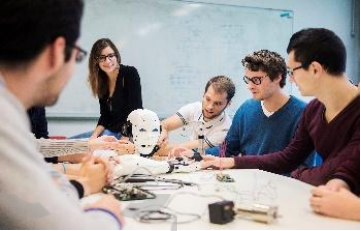
►► L'impôt à la source.

En résumé...

Pour qu'un salarié touche **8 685 €** (avant IR) le coût total employeur est de plus **17 500 €**.



LES CLAUSES INFORMATIVES



QUELLES SONT LES CLAUSES INFORMATIVES ?

Ces clauses sont devenues obligatoires et doivent faire l'objet d'une information des salariés, depuis la loi de transposition en date du 1^{er} août 2022.

Clauses devant faire l'objet d'une information, en plus des clauses essentielles

Convention Collective accords collectifs applicables dans l'entreprise

Identité des organismes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO)
Identité des organismes de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et frais de santé)

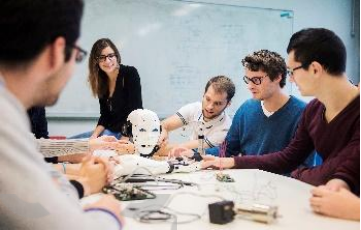
Congés Payés (conditions d'acquisition et d'utilisation)

Procédure en cas de rupture du contrat de travail et notamment la durée du préavis

Droit à la formation professionnelle

Durée de la période d'essai

Traitement des données personnelles



LA PÉRIODE D'ESSAI

OBJET DE LA PÉRIODE D'ESSAI

Elle doit expressément être stipulée dans le contrat de travail.

C'est un droit autant pour l'employeur que pour le salarié.

Elle permet...

L'évaluation par l'employeur :

- ▶ des compétences professionnelles du salarié ;
- ▶ de ses aptitudes personnelles à adhérer aux valeurs et à la culture de l'entreprise.

L'évaluation par le salarié :

- ▶ de l'adéquation des fonctions et missions avec ses attentes professionnelles ;
- ▶ de l'ambiance de travail.

DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI

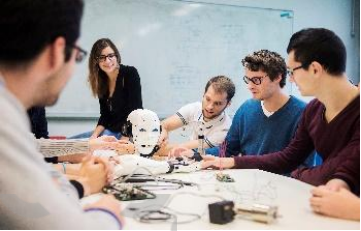
Elle est librement fixée par l'employeur et le salarié dans la limite des durées maximum prévues par la loi ou la convention collective.

Elle peut être renouvelée sous 3 conditions :

- ▶ si la **Convention collective** le prévoit,
- ▶ avec l'accord **écrit** du salarié,
- ▶ **une seule fois**, dans la limite de la durée initiale.

Elle peut être prolongée en cas de congés payés ou arrêt maladie.

Catégories	Durée initiale	Renouvellement	Maximum
Ouvriers & Employés	2 mois	2 mois	4 mois
ETAM	3 mois	3 mois	6 mois
Cadres	4 mois	4 mois	8 mois



LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES : QU'EST-CE QUE LE RGPD ?

Le règlement général sur la protection des données de l'Union Européenne a pour objectif de protéger le droit des personnes physiques à la protection des données à caractère personnel et leur traitement.

PRÉSENTATION

► Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement (nom prénom) ou indirectement (identifiant client, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale...).

► Qu'est-ce qu'un traitement ?

Toute opération, ou ensemble d'opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (fichier clients, SIRH...) et quel que soit le support (papier ou numérique).

CONSÉQUENCES POUR L'EMPLOYEUR

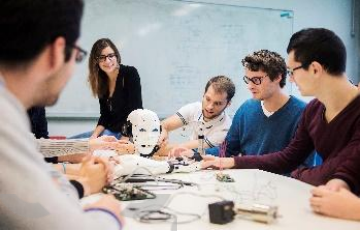
► Obligation de nommer un DPO

Délégué à la Protection des Données chargé de s'assurer de la conformité des traitements au RGPD.

► Obligation d'informer

Le salarié sur l'existence de traitements automatisés nécessaires à la gestion de son dossier, la durée de conservation des données, les personnes internes et externes habilitées à y avoir accès et enfin son droit d'accès et à rectification.

LES CLAUSES SPÉCIFIQUES



QUELLES SONT-ELLES ? QUELLES SONT LEURS CONSÉQUENCES ?

◆ Ces clauses ne peuvent s'appliquer que si elles sont prévues au contrat de travail.
Elles font peser des obligations spécifiques sur l'employeur, le salarié ou les deux...

EMPLOYEUR

Garantie d'emploi

Clause de sortie

Reprise d'ancienneté

LES DEUX

Non-concurrence

Télétravail

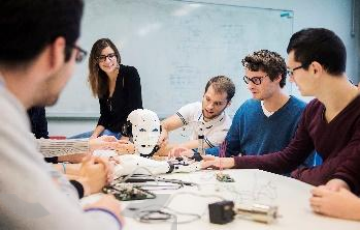
EMPLOYÉ

Exclusivité

Loyauté

Confidentialité

Débit formation



LE TÉLÉTRAVAIL



Une grande souplesse est accordée aux employeurs et aux salariés pour mettre en place le télétravail.

Une condition est requise :
→ **le double volontariat**

Rappel : La mise en œuvre du télétravail en cas de force majeure ne nécessite **aucun formalisme particulier** et s'impose à l'employeur comme aux salariés.



Un accord collectif ou une charte sur le télétravail

Qui précise les postes télétravaillables et oblige l'employeur à motiver un refus.



Un accord mutuel

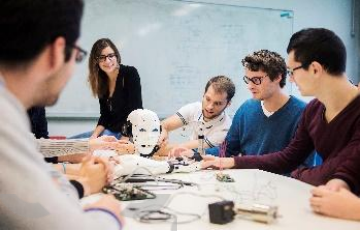
Formalisé par tout moyen et notamment un avenant ou une clause spécifique.



Dispositions à inclure dans la charte ou le contrat de travail

En l'absence de charte, elle devra notamment spécifier :

- ▶ le rythme hebdomadaire de télétravail,
- ▶ le lieu de télétravail du salarié (domicile ou tiers-lieu),
- ▶ les plages horaires durant lesquelles le salarié devra être joignable,
- ▶ les modalités de retour à une exécution des missions sans télétravail,
- ▶ les restrictions à l'usage des équipements et des services de communication,
- ▶ les modalités de contrôle de la charge de travail.

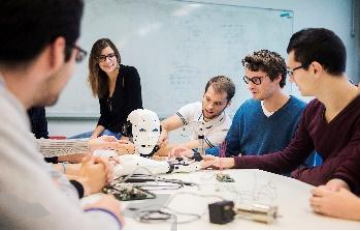


CLAUDE DE LOYAUTÉ ET CONFIDENTIALITÉ

◆ Cette clause souligne l'obligation de loyauté du salarié vis-à-vis de son employeur bien que le contrat de travail les lie déjà.

Conditions de validité

- ▶ Le salarié est tenu de **ne pas divulguer à un tiers** (clients, fournisseurs, concurrents...) les **informations** dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
- ▶ Le salarié s'engage aussi à ne pas divulguer aux autres salariés de l'entreprise les informations auxquelles il peut avoir accès.
- ▶ Cette clause n'est totalement licite qu'à partir du moment où elle est en **rapport direct** avec l'activité du salarié.
- ▶ Un manque de loyauté peut même en l'absence d'une clause spécifique motiver un licenciement pour faute grave, voire pour faute lourde.



GARANTIE D'EMPLOI OU CLAUSE DE SORTIE

◆ Ces clauses permettent de bénéficier de garanties concernant la séparation avec l'employeur.

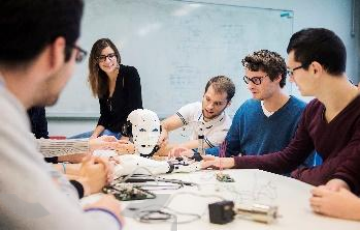
Clause de garantie d'emploi

- ▶ L'employeur garantit au salarié de ne pas être licencié pendant un certain délai (elles peuvent même être prévues pour une durée indéterminée). La Cour de cassation a admis qu'était licite la clause octroyant une garantie d'emploi illimitée au salarié, à condition qu'il réalise un objectif de vente déterminé (Cass. soc. 20 mai 2009).
- ▶ Elle peut être restrictive et prévoir par exemple que sont exclus les cas de faute grave et/ou lourde.
- ▶ Elle peut également prévoir le versement d'une somme forfaitaire en cas de non-respect.

Clause de sortie

- ▶ Une telle clause prévoit un montant d'indemnité supralégale (en plus des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement) qui sera accordé au salarié en cas de départ (ce que l'on appelle également les parachutes dorés...).
- ▶ Elle peut également être restrictive sur les types de départ concernés.

Le non-respect de ces clauses engage la responsabilité de l'employeur.

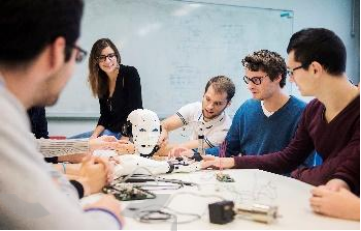


CLAUSE D'EXCLUSIVITÉ

La clause d'exclusivité interdit au salarié d'exercer une activité concurrente en parallèle de l'exécution de son contrat de travail.

Conditions de validité

- ▶ À l'origine, la clause d'exclusivité permettait d'interdire à un salarié, pendant l'exécution de son contrat, d'exercer une autre activité, même si elle n'était pas concurrente à celle de son employeur.
- ▶ Mais les juges ont fini par en limiter la portée : désormais, elle se borne à prohiber, durant le contrat, les **activités concurrentielles** à celles de l'employeur (Cass. soc., 11 juill. 2000), sachant que cette interdiction existe déjà au travers des obligations de fidélité et de loyauté qui s'imposent à tout salarié.
- ▶ L'activité concurrente visée par la clause peut être salariée ou non salariée.



CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

◆ Clause qui interdit d'exercer une activité concurrente de l'employeur après la rupture.

Conditions de validité

Cette clause doit permettre de respecter un juste équilibre entre la protection des intérêts légitimes de l'employeur à ne pas subir un préjudice du fait de la nouvelle activité du salarié et la capacité du salarié à reprendre un emploi sans être obligé à une reconversion ou expatriation.

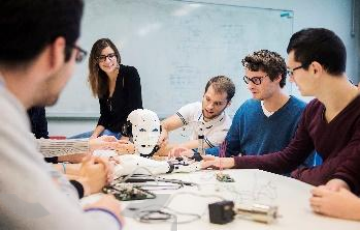
- ▶ Obligatoirement prévue dans le contrat de travail.
- ▶ Limitée dans son objet (activités interdites).
- ▶ Limitée dans sa durée (rarement plus de 2 ans).
- ▶ Limitée dans son étendue géographique.
- ▶ **Rémunérée dans les conditions suivantes :**
 - ▶ proportionnée à la contrainte pesant sur le salarié ;
 - ▶ ne pas être dérisoire (10% du salaire = dérisoire) ;
 - ▶ payée mensuellement pendant toute la durée d'application.

**Le non-respect de ces conditions entraîne la nullité de la clause.
Il est également important de prévoir les conditions de renonciation.**

Sanctions en cas de non-respect

- ▶ Restitution de l'indemnité de non-concurrence par le salarié à l'employeur et réparation du préjudice subi.
- ▶ Paiement de la sanction financière éventuellement prévue par le contrat.

LES CLAUSES INTERDITES



CLAUSES INTERDITES

Certaines clauses ne peuvent apparaître dans un contrat de travail. Elles sont interdites par la loi ou peuvent se trouver interdites par la convention collective applicable.



Les clauses portant atteinte à une liberté



Les clauses discriminatoires



Les clauses d'indexation des salaires



Les clauses de sanction pécuniaire



Les clauses compromissaires et clauses attributive de juridiction



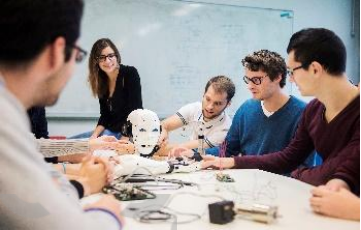
Les clauses de modification de contrat sans l'accord du salarié



Les clauses de préconisation d'un motif de licenciement



Les clauses de départ à la retraite

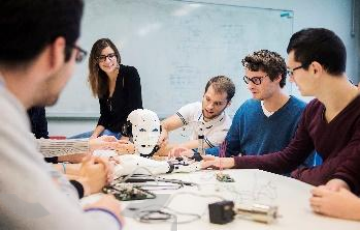


CLAUSES INTERDITES

Certaines clauses ne peuvent apparaître dans un contrat de travail. Elles sont interdites par la loi ou peuvent se trouver interdites par la convention collective applicable.

Les clauses portant atteinte à une liberté	Parmi les droits les plus protégés, le droit de grève ne peut être remis en cause par une clause particulière. Aucune clause ne peut porter atteinte à la liberté du mariage, aucune clause de célibat ne peut non plus être insérée dans le contrat de travail, portant atteinte à la liberté de personnalité. La liberté syndicale se doit d'être respectée : les clauses obligeant un salarié à adhérer à un syndicat ou à l'inverse, lui interdisant d'adhérer sous peine de licenciement sont strictement interdites.	Les clauses compromissaires et clauses attributive de juridiction	Il est interdit d'imposer, par avance, un arbitrage extrajudiciaire en cas de litige. Les litiges portant sur un contrat de travail ne peuvent être traités que par les Prud'hommes.
Les clauses discriminatoires	On ne peut pas imposer une clause discriminatoire portant atteinte aux mœurs, à la religion, aux opinions politiques ou à la situation familiale, au sexe, de la même manière qu'on ne peut licencier un salarié pour l'un de ces motifs.	Les clauses de modification de contrat sans l'accord du salarié	Le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement, sans l'accord du salarié, même en incluant une clause particulière. Celle-ci est interdite.
Les clauses d'indexation des salaires	Il est interdit de préciser une clause qui indexerait le salaire sur l'indice des prix, sur le SMIC, le niveau général des prix ou sur le prix des biens, des produits ou des services qui n'ont pas de lien direct avec l'objet du contrat de travail .	Les clauses de préconisation d'un motif de licenciement	Une clause qui prévoit des motifs de licenciement est interdite. En cas de licenciement, seul le juge peut apprécier du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement.
Les clauses de sanction pécuniaire	Un contrat de travail ne peut prévoir une clause portant sur une amende ou une sanction pécuniaire imposée au salarié.	Les clauses de départ à la retraite	Il est interdit de prévoir par une clause la rupture de plein droit de contrat de travail en raison de l'âge du salarié, ou de son droit à disposer d'une pension de vieillesse. Le salarié seul peut le décider.

LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL



COMMENT MODIFIER LE CONTRAT DE TRAVAIL ?

Il y a une différence essentielle en droit du travail entre la modification substantielle du contrat de travail et la modification des conditions de travail.

Modification substantielle du contrat de travail

Touche aux éléments essentiels du contrat

► Lieu de travail, rémunération, qualification et fonction, durée du travail.



L'accord du salarié est requis et un avenant doit donc être rédigé.

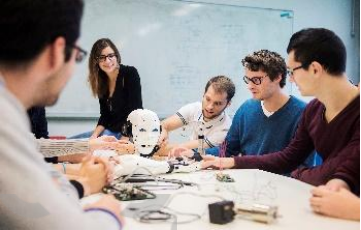
Le refus du salarié ne peut justifier un licenciement pour motif personnel mais peut justifier un licenciement pour motif économique.

Modification des conditions de travail

Ne touche pas à un élément essentiel du contrat ou dans des proportions « acceptables »



Aucune formalité obligatoire.

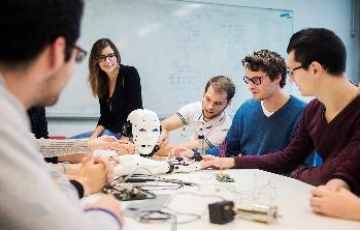


BIEN-SÛR TOUT EST PLUS NUANCÉ EN DROIT DU TRAVAIL...

Les modifications ci-dessous nécessitent-elles de signer un avenant ?

Modification	Exemple 1	Exemple 2
Lieu de travail	Un salarié travaillant à Paris est muté pour un travail identique à Cachan. Même secteur géographique	Un salarié travaillant à Paris est muté à Saint-Etienne. Avenant nécessaire sauf si clause de mobilité France
Rémunération	Un employeur prend la décision de diminuer le taux horaire d'un ses salariés pour motif disciplinaire. Interdiction des sanctions pécuniaires En dehors, accord nécessaire du salarié	Un employeur souhaite modifier les conditions de la rémunération variable de l'ensemble de ses commerciaux. Avenant nécessaire pour chaque salarié !!
Fonctions	Un employeur décide d'aménager les fonctions d'un salarié en lui ajoutant des tâches et en lui retirant d'autres. Les missions peuvent évoluer si elles restent dans le cadre de la qualification du salarié	Un employeur décide de réduire ses responsabilités de manager (réduction de l'équipe). Le retrait de responsabilités nécessite l'accord du salarié
Durée du travail	L'employeur souhaite passer à la semaine de 4 jours sans diminuer le NB d'heures. Un simple aménagement des horaires de travail est possible sans l'accord du salarié	L'employeur souhaite qu'un salarié passe à un horaire variable pour les besoins de l'entreprise. Avenant nécessaire





LE CONTRAT DE TRAVAIL N'A PLUS DE SECRET POUR VOUS !!

Vous avez désormais toutes les clés pour lire, comprendre, et signer un contrat de travail

En tant que futur salarié ou futur manager voici les questions que vous devez systématiquement vous poser face à un contrat de travail...

- ▶ Quelles sont les missions ?
- ▶ La classification est-elle correcte ?
- ▶ Quelle modalité du temps de travail appliquée ?
- ▶ Quelle doit être la rémunération ? (fixe & variable)
- ▶ Quel est le lieu de travail ?
- ▶ Faut-il prévoir des clauses spécifiques ? (non-concurrence, exclusivité...)